笔记：IPO现场检查/督导专题分享

- 2024年10月30日星期三
- 1、基本情况
  - 交易所监管执行部+地方证监局负责现场检查，频率导致检查力度
  - 交易所和沿海局严格，西北较松，阶段越靠后越严格
  - 现场督导由交易所审核中心直接与内部监管监察司发函沟通；现场检查由审核中心发函给证监会发行司，发行司来分配具体检查主体。
    - 区别：
      - 渊源：检查2012年底启动首发公司财务会计信息专项检查工作，督导2019年注册制下交易所对IPO审核的需要
      - 定位：检查发行人财务真实性，督导压实中介机构责任
      - 理念：检查发行人财务真实性，督导不越过中介机构核查程序和核查要求
      - 执行机构：检查证监会发行部、异地证监局、异地交易所，督导交易所审核中心、交易所监管执行部
      - 地点：检查在发行人现场，督导在保荐总部
      - 流水调取：检查有权亲自调取，督导不会
      - 走访：检查有权利走访，督导不会
  - 规则：《首发企业现场检查规定》《上交所发行上市审核规则适用指引第3号——现场督导》《深交所交易所股票发行上市审核业务指引第4号——保荐业务现场督导》
  - 工作方法：
    - 内查：中介底稿、财务资料、业务资料、内控资料（会议资料、员工名册、协议、审批记录）、系统、底层日志记录
    - 外调：银行流水、客户供应商业务资料（重大依赖可能穿透核查）、关联方、海关报关单、工商调档、税务报表
  - 流程：
    - 确定检查对象、成立检查组、通知被检查对象（检查直接发发行人，督导发保荐机构系统）、预审（提前一周到三周左右，现场汇报、中介机构尽调材料提供、核查、流水调取）、预审、进场、内查外调、现场检查事实确认、离场、撰写报告（交易所习惯描述客观情况不落结论、证监局喜欢落结论；注意报告内容是否符合公司真实情况，避免后续坑）、内核、正式报告、现场检查沟通会、后续流程（继续问询、主动撤材料结束、转现场检查等）
  - 关注重点：
    - 业务真实性：客户特征、交易特点、业务资料、业务回款、套取资金、体外代垫
    - 会计规范性：收入确认、成本费用、资产核算、其他问题

    - 内控有效性：收入相关内控不完善，货币资金相关内控不完善，研发相关内控不完善，存货相关内控不完善，子公司相关内控不完善
    - 经营合规性：生产及生态安全、知识产权、商业贿赂
    - 信息披露
- 2、形势
    - 注册制对书面审核和透明度是有积极意义的，板块定位与舆情不担当为人诟病，现场检查/督导成为注册制控制通过率的一种方式
    - 未来尺度：包容度越来越低（不会掂量是否影响上市条件）、核查深度越来越深、前端性
- 3、纠偏
    - （1）同一内控事项出现不同内控证据，不同内控证据指向了不同结论：不同收入确认形式单据
    - （2）行业共性问题：非芯片类公司尤其是制造业的研发费用
    - （3）会计处理上的争议：实际情况与会计处理冲突
    - （4）业务中的瑕疵：业务系统或流程导致bug，如无开机记录却有业务记录
    - （5）纯内控规范性问题：bom混乱、删除出库单、全流程内控薄弱
    - （6）不同于财务造假的内控优化：补充工时记录，检查前删除日志，过度理财，销售子公司非关联化，自然人供应商等
    - （7）信息披露优化：融资租赁销售模式，出纳挪用资金，研发人员工时占比
- 4、特点
    - 以收入截止测试为例
        - 书面审核：略
        - 现场检查：合同其他条款（安装义务、背靠背付款条款）、验收单签收单备注（格式、手写单）、验收单签收单一致性/唯一性、验收单签收单是签字还是盖章、日期是机打还是手签、访谈中的相关描述、函证中的不符或备注信息、生产记录、出库记录、物流记录、安装记录、人员出差记录、维保开始实际、维保记录、退换货记录、业务沟通记录、实地访谈、业务系统记录、提成记录、财务处理记录等
    - 经验来源方面：
        - （1）现场检查标准不公开
        - （2）案例不公开，仅有问询回复及少部分公开信息且信息有偏颇
        - （3）创新性：IPO现场检查和督导施行时间较短，相较核准制缺少标准
        - （4）多元性：不同方式、主体、板块、时期、行业等的检查目标、思路、重点内容、核查程序、检查抓手等都存在差异
        - （5）多变性：还是缺少统一标准
    - 难度方面：
        - 系统：查哪些系统、程度、区间。IPO需要与经营环境（烟酒茶）、业务管理（出差日志）的矛盾
        - 收入：验证收入截止性的角度。客观存在的多项矛盾证据怎么处理，优化算不算舞弊

        - 生产：投入产出分析的分析方法、颗粒度。图纸——bom——投料，哪个环节的内控到什么程度可以包容；如何克服原有的卡两头的心态，在工作量与IPO监管需求下权衡（监管是按批次而非按年/季）
        - 采购：采购入库单据、如内控方向、研发方向。缺失的入库单据是否要补，不同年份的冲突、供应商是否同步
        - 费用：烟酒茶的登记台账。商业贿赂、代理费；招待的度、量、精准性
        - 研发：整个体系性的塌方。体系性的安排、工作量、如定制化
        - 资产：资产评估报告。资产减值、颗粒度、往最严重的情况测算。重视影响，深入业务中发现异常，提前规划
        - 资金：调取流水的权利和范围。调取哪些流水，做哪些核查，上传哪些底稿
        - 合规：业务合规重灾区。给监管呈现
        - 业务：对业务重视程度的三个阶段。套模版的阶段
    - 工作量和系统性方面（研发费用）：
        - 研发活动认定
        - 人员认定
        - 投入：
            - 料：比如从生产（领料时间、阶段、数量、bom等的合理性）、售后、收入、存货（呆滞料）等抠过来的
            - 工
            - 费
        - 产出
- 5、问题及案例
    - 书面审核阶段引起现场检查
        - 与审核员风险判断不一致，业务合理性未说明清楚，保代对业务不熟悉或应对审核不主动，舆情或举报，中介机构本身的负面信息，创新性的问题的处理
    - 现场检查发现的发行人内控问题
        - 参考难度方面
    - 现场检查发现的中介机构尽调底稿问题、尽职调查方案设计及执行问题
        - 注意上传底稿的封闭性和无法改动
        - 注意审计调整
        - 回复内核内容不谨慎
        - 注意不要忽视期初的成本勾稽关系
        - 中介的花名册无法对应
    - 现场检查的应对方法问题